

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 44/2533

ธนาคาร เอเซีย จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ สำโรง ทาบ

ก่อสร้าง กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231

อำนาจในการสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์เป็นอำนาจเฉพาะของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมตลอดถึงเรื่องการพิจารณาหลักประกันด้วย คำสั่งของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดคู่ความจะฎีกาโต้แย้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์มิได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ร่วมกันชำระเงิน 14,477,299.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงิน 14,983,302.23 บาท นับจากวันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 200,575.34 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงิน 200,000 บาท นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 6 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 7,926,901.13 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ของเงินดังกล่าว นับจากวันที่ 27 สิงหาคม 2527 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 และในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่

5 มีนาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระให้อาทรัพย์จำนอง ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นเอาชำระหนี้จนครบ ยกฟ้องจำเลยที่ 5

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับใน ระหว่างอุทธรณ์ โจทก์แถลงคัดค้านคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ศาลอุทธรณ์ส่งคำร้องขอทุเลาการบังคับดังกล่าวว่า ให้ศาลชั้นต้นตีราคา ทรัพย์สินที่จำนอง ถ้าไม่พอชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมี กำหนด 4 ปี ก็ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหา ประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน ระหว่างอุทธรณ์ แต่ถ้าตีราคาทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 4 แล้วไม่พอชำระหนี้ที่จำเลย ที่ 4 จะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมดอกเบี้ยและจำเลยที่ 4 หาประกัน สำหรับส่วนที่ขาดมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 4 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ และถ้าจำเลยที่ 6 หาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่ตนต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมดอกเบี้ยมาให้เป็น ทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 6 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ในการพิจารณาหลักประกันศาลชั้นต้นสั่งว่า จำนวนหนี้ตามคำพิพากษาพร้อม ดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 ปี เป็นเงินประมาณ 24,500,000 บาท โจทก์เสนอรายการ ประเมินราคาทรัพย์จำนองที่ธนาคารโจทก์ประเมินเป็นเงินทั้งสิ้น 6,325,735 บาท สูงกว่าที่ทางราชการประเมินไว้ แต่ต่ำกว่าครั้งที่โจทก์ประเมินตอนจำเลยทำสัญญากู้ ยืมเงินซึ่งประเมินราคาเต็มของทรัพย์จำนองไว้ประมาณ 11,528,742 บาท(ที่ถูกนำ จะเป็น 11,528,842 บาท) ทั้งนี้เนื่องจากทรัพย์จำนองเสื่อมสภาพลง สำหรับราคา

ประเมินดังกล่าวเป็นราคาเต็มของทรัพย์สินจำนอง ซึ่งโจทก์ได้ให้จำเลยทำสัญญากู้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทรัพย์สิน จำเลยเสนอราคาทรัพย์สินจำนองเป็นเงิน 28,200,000 บาท พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาประเมินของจำเลยสูงเกินไปและบางรายก็ไม่สามารถติดราคาได้ เช่น สุสานในที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 2389 เมื่อทำสัญญาจำนองจำเลยก็ตกลงในการประเมินราคาทรัพย์สินจำนองของโจทก์แล้วสำหรับโจทก์ที่อ้างว่าทรัพย์สินจำนองเสื่อมราคานั้นมิได้เป็นดังที่อ้างทุกรายการไป ในส่วนของราคาส่งปลูกสร้างน่าจะเชื่อว่าเป็นจริง แต่ในส่วนของราคาที่ดินน่าจะเชื่อว่าราคาเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรประเมินราคาทรัพย์สินจำนองตามที่กำหนดกันไว้ขณะทำสัญญาจำนองเป็นเงิน 11,528,842 บาท โดยเพิ่มราคาที่ดินโฉนดเลขที่ 2346,2347 เท่าราคาตลาดรวมราคาประเมินทั้งสิ้น 11,678,842 บาท ให้จำเลยวางหลักประกันเป็นเงิน 12,821,157 บาท ทั้งนี้ทรัพย์สินจำนองของจำเลยที่ 4 ราคาประเมิน 200,000 บาท ในส่วนของจำเลยที่ 4 ให้วางหลักประกันไม่ต่ำกว่า 120,575.34 บาท สำหรับจำเลยที่ 6 ให้วางหลักประกันไม่ต่ำกว่า 12,683,040 บาท ให้จำเลยวางหลักประกันใน 1 เดือน และนัดพิจารณาหลักประกันในวันที่ 5 มกราคม 2531 เวลา 8.30 นาฬิกา

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว อ้างว่าทรัพย์สินจำนองของจำเลยมีราคามากพอแก่หนี้ตามคำพิพากษากับดอกเบี้ยอีก 4 ปี ตามที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งและให้ถือเป็นหลักประกัน

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าศาลชั้นต้นมิได้เชื่อคำแถลงของโจทก์ฝ่ายเดียว แต่ได้พิจารณาตามเหตุผลแห่งสภาพของทรัพย์สินจำนองตามความเป็นจริงเป็นหลักวินิจฉัยโดยชอบแล้ว ให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ฎีกาขอให้ศาลฎีกากำหนดวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการตีราคาทรัพย์สินจำนองเสียใหม่หรือมีคำสั่งรับหลักประกันจำเลยและให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ด้วย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "กรณีนี้เป็นเรื่องที่พิพาทกันในชั้นขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ อำนาจในการสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับหรือไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์เป็นอำนาจเฉพาะของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมตลอดถึงเรื่องการพิจารณาหลักประกันด้วย คำสั่งของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุด คู่ความจะฎีกาโต้แย้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์มิได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ซึ่งโต้แย้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในเรื่องนี้จึงไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้จำเลย.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปรีชา ธนानันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ